

(א) ר"מ מ"ו, א. וְלִקְמָן מֵהָא; א. דְּלִיכְהוּ הוּוּ פִּטְרִי כְּדִימְהוּ אֶת שְׁמִתְכוּיִן לַהֲרוּג אֶת זֶה וְהָרַג אֶת זֶה; (ד) וְלִקְמָן מֵהָא; (ט) ז"ל כֹּאשׁ, ו (ו) לְעֵיל מַגְבִּי; ו (ז) לְעֵיל רִבְהִי; (ח) ר"מ מ"ו, ט (ט) ר"מ, י (ז"ל דְּרִבְהִי),

הגהות הב"ח

(א) גב' בתם מנין והלא דין הוא: (ב) רש"י ד"ה אם אמרת וכו' לישנא אחרינא וכי דנין קל מחמור בן ובת:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה שור באדם וכו' דהא שור בן יומי קרוי שור. לקמן סה ע"ב: שם ד"ה יפה כהן דחרש שוטה וקמן וכו', לקמן פו ע"א: תוס' ד"ה והא תם הוא המקשן ב' בדפ"י לעיל. דף מא ע"א ד"ה מחלח:

רבינו חננאל

אמר שמואל פטור ממיתה וחייב בכופר וכו'. תניא כוותיה דשמואל וחייבתא דרבה.

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

שור באדם שעשה נז. שור קטן הסורג כשור גדול הסורג ° דהא שור בן יומו קרוי שור דכתיב (ויקרא כב) שור או כשז כי יולד: **אינו דין שחייב**. זו סקילה על מינוק קטן כעל אדם גדול: **שכן חייב**. בנזקין ארבעה דברים שהשור פטור מהן וזנק לא חשיב דהא שור נמי נזקא משלם: **ס"ל בן ובת**. קטנים משמע דלעיל מיניה כתיב והמית איש או אשה: **ואין לי אלא צמועד**. דקרא צמועד כתיב: **לא חלקם בין סס למועד**. לענין סקילה: **שהורע כהן בנזקין**. דאס הזיקו משלמין: **יפה כהן**. ° דחרש שוטה וקטן פגיעתן רעה החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין: **וכי דנין קל מחמור**. חס ממועד: **להחמיר**. על הקל דנימא כי היכי דחמור חייב קל נמי חייב דקדרשת חס ממועד צומה מצינו דקמני חייב באיש ואשה וחייב צנן ובת צמועד דהא חיוב דבן ובת צמועד הוא דכתיב וקאמרת מה חיוב דאיש ואשה (צמועד) עשה זו חס כמועד אף בן ובת נעשה זו חס כמועד ואשתכח דקא ילפת חס ממועד דאי לא אשכחת חיוב דבן ובת צמועד לא הוה ילפת ליה בתם מאיש ואשה דהא צמועד גופיה אי לאו דרבינאו קרא לא מצית לאתויינהו מדינא לעיל: **אס החמיר**. הכחוב צנן ובת ° באיש ואשה צמועד כתב לך שהרי חמור הוא לענין כופר: **נחמיר**. אנו מדינא בתם הקל בתמיה: **אס אמרם באיש ואשה**. כלומר וק"ו דדרשת נמי בסיפא פריכא הוא דאס אמרת באיש ואשה כו'. ל"א וכי דנין קל (ו) וחומר בן ובת שפטורין מן המצות מאיש ואשה וזה שמעתי וראשון מאלתי וכשר הוא מן האחרון דהיכי פשיטא ליה דך קולא והך חומרא דקמתמה וכי דנין כו' והא תנא אשכח חומרא צנן ובת דיפה כהן בנזקין מאיש ואשה: **ס"ל או בן יגח או צם יגת**. יגח יגח תרי זמני דריבא לה נגיחה למועד

ולתם למיתה ולנזקין: **פטור ממיסה**. דהא לא נתכוין דאמרינן לקמן (ע"ב) כמיתת צעלים אס הרג בן מיתת השור שהרג: **וחייב בכופר**. דדרשינן (ו) כופר אס כופר [שמות כא] להציא שלא בכוונה: **ורב אמר פטור מזה ומוה**. כדדריש (ו) רבא לעיל [מג]. השור יסקל וגו' כל זמן שהשור בסקילה צעלים משלמין כופר: **והא סס הוא**. אפילו למאן דדריש אס כופר ה"מ למועד שלא בכוונה והאי חס הוא בחיכוך זה: **צמועד ליפול על בני אדם בצורות**. לקמן בשור שנגח את הפרה (דף מח:): **צשלמא הסס**. גבי שור שנפל על האדם צבור איכא לתרוצי כדמתרצינן התם דהאי דלא קטלינן ליה בנגיחות ראשונות כגון דחזא ירוקא ונפל שלא בכוונה על זה שראה עשז בתוך פי הצור וצא לאוכלה ונפל: **אלא הכא**. הואיל ומועד לכך מאי שלא מתכוין איכא: **הכא נמי**. דחוינן ליה דמתחכך להנאתו ולא להפילו עליו: ואכתמי

הואיל ואינו מתכוין להזיק דילפינן רגל בכוונה מקרן בכוונה אבל הכא שמתחכך בכותל להנאתו ° (שלא בכוונה) הוא שן ° (שלא בכוונה) שאינו יודע שיפול הכותל על האדם לפיכך פטור מן הכופר כקרן שלא בכוונה ומועד דהכא ודלקמן לאו דוקא מועד צשלש פעמים אלא כלומר בדבר שנעשה מועד מתחילתו כגון שן ורגל והא דפריך לקמן כדמוקי לה צמועד ליפול על בני אדם בצורות אי הכי צר קטולא הוא דייק ממתני' דקמני משלם הכופר ולא קמני חייב מיתה ומשלם הכופר משמע דפטור הוא מן המיתה ורש"י פירש כל הסוגיא דלקמן צע"א אבל דוחק הוא ושם אפרש צע"ה ועל פי' ר"ת נמי קשה דפטור רגל בכוונה לדרוס על האדם ממיתה כיון שלא נתכוין להרוג א"כ ר"ש דיליף צשמעתין נזקין מקטולא פטור רגל מנזקין בכוונת דריסה על הכלים כשלא נתכוין להזיק חה אי אפשר דעל כרחך לאו בכוונת הזיק חייביה רחמנא דאי בכוונת הזיק א"כ היינו קרן והואיל וכן על כרחך ליכא למילף נזקין מקטולא לענין כוונה ורצינו שמואל מנא כספר ישן דלא גרסינן מילתא דרב דפטור מזה ומוה ולקמן גרסינן תניא כוותיה דשמואל ותיובתא ° דרב דפטור לעיל מכופר כשאין השור בסקילה הוה

פרק רביעי בבא קמא

מד.

וכי דנין קל מחמור. פ"ה דהך פירכא אדין ראשון דבדין שני דק"ו דאיש ואשה שהורע כהן בנזקין לא דנין קל מחמור דאפילו אי לא הוה כתיב מועד כלל הוה ילפינן צהאי קל וחומר אע"ג דצק"ו נמי קאמר לא חלקת האי לישנא לאו דוקא ולכך אצטריך לא אס אמרת לעשות פירכא בדין שני שהוא ק"ו: **נגיחה צנוקין**. אצטריך לרבות נזקין משום דדרשינן בסיפיה דהאי קרא בנזקין צהמניח (לעיל דף ג.) כמשפט שור בשור וכן בסוף פרקין לענין שמירה מעולה דנזקין דריש מלא ישמרנו אע"ג דלא ישמרנו גבי מיתה כתיב: **והא תם הוא**. לא צעי למימר דמתני' כר"י הגלילי כדמוקי שמואל מתני' בהפרה (לקמן דף מח:): גבי היה אציו או צנו בתוכו דמאי דוחקיה דשמואל לאוקמי ממתניתין כר"י הגלילי ומה פלוגתא הוה שיך צזה דהוו פליגי רב ושמואל מתני' כמאן ועוד דרישא דמתני' דקמני מועד דמשלם כופר ותם פטור מן הכופר לא אמאי כר"י הגלילי והא דלא מוקי שמואל מתני' דלקמן צמועד ליפול על בני אדם בצורות כדמפרש מילתא דהכא צמועד להחכך על בני אדם צכתלים משום דההוא לא שכיחא כי האי: **והא תם הוא**. המקשן סבור שמתחכך בכותל להפילו ולא מתכוין להפילו על בני אדם דא"כ לא היה פטור ממיתה ועל זה מקשה והא חס הוא שאפילו עשה כן כמה פעמים והרג בני אדם שלא בכוונה אין מועד להרוג אדם ° כדפי' לעיל מדלא אשכחן מועד צמתכוין להרוג את הצהמה והרג את האדם ומשני צמועד להחכך על בני אדם פירוש צמתחכך להנאתו כדמפרש ואזיל דהוי מועד מתחילתו והוי כאורחיה וא"ת ומי דוחקו דשמואל לומר שחייב כופר יעמידנו צמתכוין להפיל הכותל ולא נתכוין להפילו על בני אדם ופטור גם מכופר לפי שהוא חס וי"ל דלרב ושמואל משמע להו לישנא דמתני' דקמני ונפל על האדם שלא היה מתכוין להפילו אלא ממילא אירע שנפל ע"י שהיה מתחכך צו להנאתו ולכך קאמר שמואל איכא דמתחכך בכותל להנאתו כדמשמע לישנא דמתני' דפטור ממיתה וחייב כופר ורב אמר פטור מזה ומוה כדמשמע לישנא דפטור שפטור לגמרי והמקשן היה סבור דהא דנקט צמתני' ונפל על האדם ולא קמני להפילו משום דלא מתכוין להפילו על האדם מייירי אבל מ"מ צמתכוין להפילו ושלא על האדם משמע ליה שמיירי:

הכא נמי במתחכך צהנאתו. תימה דהכא אמר רב דפטור מזה ומוה ולקמן בהפרה (ד' מח:): מוקי רב ממתניתין דקמני משלם הכופר צמועד ליפול על בני אדם בצורות וחזא ירוקא וחירץ רצינו חס דלקמן הוי רגל בכוונה כשמניח עצמו צבור כדי לאכול הירק שצבור ויודע שמתמעך האדם כמו רגל שדרסה ע"ג מינוק שיודע שיהרוג המינוק ולפיכך משלם כופר אע"פ שאין השור בסקילה **הכא נמי במתחכך בכותל להנאתו** ° (שלא בכוונה) הוא שן ° (שלא בכוונה) שאינו יודע שיפול הכותל על האדם לפיכך פטור מן הכופר כקרן שלא בכוונה ומועד דהכא ודלקמן לאו דוקא מועד צשלש פעמים אלא כלומר בדבר שנעשה מועד מתחילתו כגון שן ורגל והא דפריך לקמן כדמוקי לה צמועד ליפול על בני אדם בצורות אי הכי צר קטולא הוא דייק ממתני' דקמני משלם הכופר ולא קמני חייב מיתה ומשלם הכופר משמע דפטור הוא מן המיתה ורש"י פירש כל הסוגיא דלקמן צע"א אבל דוחק הוא ושם אפרש צע"ה ועל פי' ר"ת נמי קשה דפטור רגל בכוונה לדרוס על האדם ממיתה כיון שלא נתכוין להרוג א"כ ר"ש דיליף צשמעתין נזקין מקטולא פטור רגל מנזקין בכוונת דריסה על הכלים כשלא נתכוין להזיק חה אי אפשר דעל כרחך לאו בכוונת הזיק חייביה רחמנא דאי בכוונת הזיק א"כ היינו קרן והואיל וכן על כרחך ליכא למילף נזקין מקטולא לענין כוונה ורצינו שמואל מנא כספר ישן דלא גרסינן מילתא דרב דפטור מזה ומוה ולקמן גרסינן תניא כוותיה דשמואל ותיובתא ° דרב דפטור לעיל מכופר כשאין השור בסקילה הוה

עין משפט ונר מצוה

סג א מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ט סמג עשין סו:
סב ב ג ד ה מיי' שם הלכה י והלכה יג:

תורה אור השלם

1. או בן יָגַח או בת יָגַח במשפט הוזה יַעֲשֶׂה לוֹ: שמות כא לא